去。第十八条第二款中“适当”建议删去。第二十八条中“在规范的基础上”修改为“按国家有关规定”。第十一条、第十六条、第二十四条、第二十八条中的“鼓励”建议删去，并明确条款执行的主体。

四、《条例(草案)》个别不恰当之处需进行修改

委员们认为，第四十条中“通报批评”不属行政处罚范畴，建议第一款修改为：“有下列行为之一的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由当事人所在单位或者其上级主管部门给予行政处分。”鉴于国家有关方面规定，地方不能随意定宣传周，故第十九条第一款建议修改为：“每年10月22日‘传统医学日’为全省中医宣传日。”此外，对条款中有些不规范、不准确的提法，也要作些修改，如“中医管理部门”均改为“中医管理机构”；“市”均改为“设区的市”；部分“地方各级人民政府”改为“县级以上地方各级人民政府”；“县级以上卫生行政部门”均改为“县级以上地方各级卫生行政部门”。

五、《条例》实施日期建议适当提前

鉴于各方面希望本《条例》尽早施行，建议《条例(草案)》第四十七条由原来的“本条例自2000年5月1日起施行”，修改为“本条例自2000年3月1日起施行”。

此外，《条例(草案)》的个别文字还需要作些修改。

提交本次常委会议的《条例(草案修改稿)》已按上述意见作了修改。我委认为《条例(草案修改稿)》与国家法律法规不相抵触，符合本省实际，具体条款经过修改，比较成熟，比较可行，建议本次常委会议审议修改后，予以通过。

《条例(草案修改稿)》和以上报告，请予审议。

徐州市人大常委会关于办理市人大代表建议、批评和意见的办法

(1999年11月26日徐州市第十二届人民代表大会常务委员会第十二次会议制定　1999年12月21日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第十三次会议批准)

第一章　总　则

第一条　为了做好市人民代表大会代表(以下简称代表)建议、批评和意见(以下简称建议)的办理工作，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，结合本市实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称建议，是指代表在执行代表职务时，就本市各方面的工作，向市人民代表大会及其常务委员会提出的书面建议，包括：

（一）代表在市人民代表大会会议期间提出的建议；

（二）代表在市人民代表大会会议期间依法提出的议案，经大会主席团决定作为建议处理的；

（三）代表在市人民代表大会闭会期间提出的建议。

第三条 代表提出建议，是法律赋予的权利，是执行代表职务的重要形式。

本市国家机关和组织都必须尊重代表提出建议的权利，按照本办法的规定办理代表建议。

新闻单位应当做好代表建议办理的宣传报道工作。

第四条 市人大常委会对代表建议办理工作进行组织、协调和监督，具体工作由其代表工作机构负责。

第二章 建议的提出

第五条 代表建议，可以一人提出，也可以联名提出。

第六条 代表建议应当实事求是，简明扼要，文字清楚，有具体意见和要求。

代表提出建议应当使用统一印制的建议专用纸，一事一案。

第七条 涉及国家秘密、公民隐私、公民申诉和群众请代表转交的信件，不作为代表建议提出。

第三章 建议的交办

第八条 代表建议的收集、整理、登记，在市人民代表大会会议期间由大会秘书处负责；闭会期间，由市人大常委会代表工作机构负责。

第九条 代表在市人民代表大会会议期间提出的建议，凡在会议期间能够办理的，由大会秘书处交有关单位办理并答复代表，会议期间不能办理的，由市人大常委会分别交市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和其他机关、组织办理；闭会期间的代表建议由市人大常委会代表工作机构交有关单位办理。

涉及市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和其他机关、组织两个以上单位承办的代表建议，由市人大常委会代表工作机构确定主办单位和会办单位；涉及市人民政府两个以上部门承办的代表建议，由市人民政府办公室确定主办单位和会办单位。

第十条 承办单位对不属于本单位职权范围内的代表建议，应当在收到之日起十日内，向交办单位说明情况，不得延误或者自行转办。

交办单位应当重新确定代表建议的承办单位。

第四章　建议的办理

第十一条　市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和其他机关、组织，应当确定一位领导人负责建议的办理工作，明确具体承办单位和承办人员，建立健全办理制度。

第十二条　承办单位应当按照下列规定办理代表建议：

（一）法律和政策有明确规定而且具备条件解决的问题，应当及时解决；

（二）应当解决、经过努力能够解决的问题，应当采取措施，抓紧解决；

（三）对涉及全市的重大问题和人民群众普遍关心的问题，应当作为重点，专题研究解决；

（四）超出法律和政策规定，或者因受客观条件限制难以解决的问题，应当如实向代表说明情况。

第十三条　承办单位在办理代表建议时，应当采取实地察看、走访代表、召开代表座谈会等方式，听取代表意见，商讨解决办法，提高办理质量。

第十四条　承办单位应当自收到代表建议之日起三个月内办结并答复代表。

对情况复杂，在三个月内不能办结的，应当经交办单位许可后，向代表书面说明原因，可以延长至六个月办结。

第十五条　属于两个以上承办单位的代表建议，会办单位应当在两个月内将办理意见送达主办单位；主办单位应当主动征求会办单位的意见，并负责答复代表。

第十六条　建议的答复应当以书面形式。答复内容应当具体、明确、规范，由承办单位负责人审核后答复代表；市人民政府有关部门对代表建议的答复，还应当报送市人民政府领导人审查同意。

承办单位对内容相同的代表建议，可以并案办理，分别答复；对代表联名提出的建议，应当逐人答复。

建议答复件应当抄报市人大常委会代表工作机构。市人民政府所属部门办理的，其答复件应当同时抄报市人民政府办公室。

第十七条　代表对办理结果不满意的，承办单位在收到要求重新办理的意见后，应当在一个月内重新办理，并答复代表。

承办单位对办理结果应当复查落实。对列入计划逐步解决已答复代表的，计划实施后应当再次答复代表。

第五章　建议办理的监督和检查

第十八条　市人大常委会负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和其他机关、组织办理代表建议工作的监督和检查。

第十九条 市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院负责对所属各工作部门办理建议工作的组织领导、协调督办、检查落实，并将代表建议的办理情况向市人大常委会报告。

第二十条 代表在收到答复件后，应当及时填写《代表建议、批评和意见办理情况征求意见表》。对办理不满意的，可以向承办单位提出意见，也可以向市人大常委会或者承办单位的上级反映，要求重新办理。

第二十一条 市人大常委会、市人民政府对办理代表建议工作成绩显著的单位或者个人予以表彰奖励；对承办代表建议敷衍塞责、超过办理期限的单位及其有关领导人予以批评教育；对造成不良后果或者重大损失的责任者，责成有关部门予以行政处分，直至追究法律责任。

第六章 附 则

第二十二条 县级人大常委会办理本级人大代表建议可以参照本办法执行。

第二十三条 本办法自公布之日起施行。

关于《徐州市人大常委会关于办理市人大代表建议、批评和意见的办法》的说明

1999年12月16日在省九届人大常委会第十三次会议上

徐州市人大常委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

《徐州市人大常委会关于办理市人大代表建议、批评和意见的办法》（以下简称《办法》）于1999年11月26日经徐州市十二届人大常委会第十二次会议制定，现提请省人大常委会本次会议批准。我受徐州市人大常委会的委托，就《办法》的有关问题作如下说明：

一、制定《办法》的必要性

市人大代表对我市各方面的工作提出建议是法律赋予的职权，是代表履行代表职责，参与管理国家事务，监督和支持政府工作的重要方式，而有关机关、组织依照法律规定办理代表建议是其义不容辞的责任。近年来，我市在办理代表建议工作方面，总结推广了不少好的经验和做法，受到上级的好评和代表们的赞誉。在工作中，解决了大量关系人民群众切身利益及全市经济建设、社会发展的实际问题，为我市经济建设、改革开放和社会稳定作出了贡献。为把这些制度、经验加以规范，把代表建议的办理工作纳入法制化轨道，特制定本办法。